

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 moharrem 1421 – 2 mai 2000

143^{ème} année

N° 35

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de service 959

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un chef d'arrondissement..... 959

Nomination de chefs de service..... 959

Nomination d'un chef de cellule..... 959

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Nomination des membres du conseil de direction du centre national de formation
des formateurs et d'ingénierie de formation..... 959

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2000-841 du 17 avril 2000, portant modification du décret n° 89-1077 du
9 août 1989, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis à
El Ouardia au gouvernorat de Tunis et nécessaires aux nouveaux abattoirs, tel qu'il
a fait l'objet d'un tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la
République Tunisienne n° 70 du 2 novembre 1990..... 959

Décret n° 2000-842 du 17 avril 2000, portant modification du décret n° 95-1228 du
10 juillet 1995 relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de
terre sises à Oued El Khatf de la délégation de Kélibia, nécessaires à la construction
d'un barrage collinaire sur Oued Allig..... 961

Nomination de directeurs..... 961

Nomination d'un directeur régional..... 961

Nomination d'un sous-directeur (classe exceptionnelle)..... 962

Nomination d'un sous-directeur..... 962

Nomination de chefs de service..... 962

Ministère du Commerce	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	962
Liste des agents à intégrer dans le grade d'ingénieur principal.....	962
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 2000-851 du 17 avril 2000 , portant approbation du tracé du gazoduc "Mornag-Radès" et le déclarant comme ouvrage d'utilité publique avec autorisation de sa construction, sa pose et son exploitation.....	962
Décret n° 2000-852 du 17 avril 2000 , déclarant d'utilité publique les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Dar Chaâbane El Fehri (gouvernorat de Nabeul).....	963
Nomination d'un chef de service.....	964
Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports	
Nomination d'un directeur.....	964
Nomination d'un chef de centre.....	964
Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Nomination d'un chef de service.....	964
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un administrateur représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières au conseil consultatif de l'agence de protection et d'aménagement du littoral.....	964
Ministère du Développement Économique	
Nomination d'un membre représentant le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat au conseil d'entreprise de l'office de développement du Nord Ouest.....	964
Nomination d'un membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.....	964

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2000/3	964

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 2000-835 du 18 avril 2000.

Madame Saloua Snoussi épouse Lariani, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service du personnel et des ouvriers à la sous-direction des affaires administratives à la direction des affaires administratives, financières et des ressources à la commune de l'Ariana.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-836 du 18 avril 2000.

Monsieur Mohamed Sassi Necibi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2000-837 du 18 avril 2000.

Monsieur Khaled Chateur, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des techniques de production à la cellule régionale de Zaghouan à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement des céréales.

Par décret n° 2000-838 du 18 avril 2000.

Madame Monia Chergui épouse Sakouhi, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

Par décret n° 2000-839 du 18 avril 2000.

Monsieur Hmaïdi Hissoune, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Nefza du gouvernorat de Béja.

Par décret n° 2000-840 du 18 avril 2000.

Monsieur Amor Ben Ismaïl, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Zaghouan Bir Mchergua" au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

MINISTERE DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 21 avril 2000.

Sont désignés, pour une durée de trois ans, en qualité de membres du conseil de direction du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation :

- Monsieur Mustapha Ennaïfer : représentant le ministère de l'éducation,
- Monsieur Mohamed Béchir Hlayem : représentant le ministère de la santé publique,
- Monsieur Ahmed Medimagh : représentant le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- Monsieur Hamadi Keffala : représentant le centre national de formation continue et de promotion professionnelle,
- Monsieur Hassine Bouzouita : représentant l'agence de vulgarisation et de formation agricoles,
- Madame Zeineb Chemkhi : représentant le commissariat général au développement régional,
- Monsieur Mohamed Khenissi : représentant l'office national du tourisme tunisien,
- Monsieur Salah Brouer : représentant l'union générale tunisienne de travail,
- Monsieur Mohamed Hédi Touati : représentant l'union générale tunisienne de travail,
- Madame Turkia Tlemçani : représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Madame Mouna Elalmi : représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2000-841 du 17 avril 2000, portant modification du décret n° 89-1077 du 9 août 1989, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis à El Ouardia au gouvernorat de Tunis et nécessaires aux nouveaux abattoirs, tel qu'il a fait l'objet d'un tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 70 du 2 novembre 1990.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 89-1077 du 9 août 1989, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis à El Ouardia au gouvernorat de Tunis et nécessaires aux nouveaux abattoirs, tel qu'il a fait l'objet d'un tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 70 du 2 novembre 1990,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du commerce,

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les indications énoncées à la ligne correspondant au numéro d'ordre 2 du tableau parcellaire de l'article premier du décret n° 89-1077 du 9 août 1989, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis à El Ouardia au gouvernorat de Tunis et nécessaires aux nouveaux abattoirs, tel qu'il a fait l'objet d'un tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 70 du 2 novembre 1990, et ce, tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret :

N° d'ordre	N° du T.F.	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	55055	7	El Ouardia	Terrain nu	1h89a10ca	26a95ca	- Allegra (Sayned)
	"	8	"	"	"	10a92ca	- Hayet (Joseph, Roger)
	"	10	"	"	"	36a10ca	- Hayet (Rachel Paulette)
	"	11	"	"	"	03a89ca	- Hayet (Fortunée Lucette)
	"	12	"	"	"	43a45ca	- Hayet (Maria Suzy)
	"	16	"	"	"	04a06ca	- Béchira Bent Mohamed Néji
	"	17	"	"	"	03a90ca	- Habiba, Mohamed Rached, Mondher
	"	18	"	"	"	03a97ca	Néjiba, Mohsen et Badiâa
	"	19	"	"	"	03a73ca	enfants de Ezzeddine Ben El Hadj
	"	20	"	"	"	26a81ca	Mongi Esseghir
	"	22	"	"	"	10a10ca	

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-842 du 17 avril 2000, portant modification du décret n° 95-1228 du 10 juillet 1995, relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Oued El Khatf de la délégation de Kélibia, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Allig.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 95-1228 du 10 juillet 1995, relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Oued El Khatf de la délégation de Kelibia, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Allig,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les indications énoncées aux lignes correspondant aux numéros d'ordre 4, 23 et 44 et les indications relatives à la parcelle n° C406 énoncées à la ligne correspondant au numéro d'ordre 22 du tableau parcellaire de l'article premier du décret n° 95-1228 du 10 juillet 1995 relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Oued El Khatf de la délégation de Kelibia, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Allig, et ce, tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
4	C252 C260	21674 Tunis S2	3h90a44ca	36a93ca 33a31ca	Hcine Ben Haj Hmida Ben Boubaker Temtem
22	C406	21475 Tunis S2	87a76ca	77a17ca	Mohamed Ben Hammadi Ben Frej
23	C333 C390 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 21717 Tunis S2 C398 C302 conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n° 21717 Tunis S2	21717 Tunis S2	5h25a04ca	1h12a40ca 40a40ca 11a04ca 27a37ca	1- Fejra Bent Ali Ben Abdallah Ayari 2- Romdhana Bent Jemâa Ben Abdallah Ayari 3 – Jamil 4 – Hemdane 5 – Om Saâd 6 – Khira, les quatre derniers enfants de Mabrouk Ayari, 7 – Mohamed Salah Ben Mohamed Ben Amor Ayari.
44	11 conforme à la parcelle n° 14 du plan du titre foncier n° 126516 12 13	126516	18h08a50ca	1h06a60ca 27a85ca 1h38a30ca	Habous Ammar Ben Abdallah dit "Khali Mohamdi"

Art. 2. – Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret 2000-843 du 20 avril 2000.

Monsieur Abdelkader Chaâbani, documentaliste, est chargé des fonctions de directeur de la documentation et des archives à la conservation de la propriété foncière.

Par décret 2000-844 du 20 avril 2000.

Monsieur Hichem Chokri Ksiâa, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la conservation de la propriété foncière.

Par décret 2000-845 du 20 avril 2000.

Monsieur Mounir Ben Mahmoud, rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Sousse avec avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret 2000-846 du 20 avril 2000.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Sihem Triki épouse Belguith, ingénieur principal, chargée des fonctions de sous-directeur des enquêtes foncières à la direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret 2000-847 du 20 avril 2000.

Monsieur Sadok Mourali, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion à la direction des biens des étrangers au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret 2000-848 du 20 avril 2000.

Monsieur Abdesslem Abdellaoui, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'étude des demandes d'inscriptions à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Gafsa.

Par décret 2000-849 du 20 avril 2000.

Madame Dalenda Toumi épouse Chalgaf, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de l'apurement des Enzels agricoles à la direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DU COMMERCE

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2000-850 du 17 avril 2000.

Madame Latifa Ghannouchi est déchargée de ses fonctions de chargé de mission au ministère du commerce à compter du 1er mars 2000.

Liste des agents à intégrer dans le grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2000

Monsieur Moncef Karâa.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 2000-851 du 17 avril 2000, portant approbation du tracé du gazoduc "Mornag-Radès" et le déclarant comme ouvrage d'utilité publique avec autorisation de sa construction, sa pose et son exploitation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 95-50 du 12 juin 1995,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-793 du 6 juillet 1984, portant application de la loi n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de la défense nationale, de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, des communications, de la culture, du transport, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le gazoduc Mornag-Radès, dont les caractéristiques et les éléments sont définis à l'article 4 du présent décret, est déclaré ouvrage d'intérêt public conformément à la législation en vigueur.

Art. 2. - Est approuvé le tracé du gazoduc après examen du dossier d'avant-projet soumis au ministère chargé de l'industrie par la société tunisienne de l'électricité et du gaz en tenant compte des observations émanant des ministres concernés et après approbation de l'étude d'impact sur l'environnement.

Art. 3. - Au cas où le projet ferait face à des obstacles lors de la phase réalisation, le tracé du gazoduc peut être aménagé. Dans ce cas, le tracé définitif du gazoduc sera approuvé par décret sur proposition du ministre chargé de l'industrie et après l'accord préalable des ministres concernés. Les modifications apportées à ce tracé feront l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement.

Art. 4. - La capacité maximum de transport du gazoduc Mornag-Radès est de quatre cent mille (400.000) m3/heure.

Les caractéristiques et éléments essentiels de ce gazoduc sont les suivants :

- une canalisation de diamètre vingt pouces (20") et de longueur douze km (12 km), son point de départ se situe dans la délégation Médina El Jadida (Bir Ezzendela, route Mc 34), et son point d'arrivée se situe dans la délégation de Radès (centrale thermique de Radès),
- un poste de départ à Médina El Jadida (Bir Ezzendela),
- un poste arrivée à Radès (centrale thermique de Radès),
- un poste de sectionnement,
- un câble de transmission d'informations le long du gazoduc,
- un dispositif avertisseur sur toute la longueur du gazoduc.

Le transport du gaz naturel est soumis aux spécifications techniques d'usage et aux conditions légales selon la législation en vigueur.

Art. 5. - Les travaux relatifs à la pose souterraine ou l'air libre du gazoduc cité à l'article premier du présent décret ainsi que la construction des ouvrages annexes nécessaires à son fonctionnement et à son exploitation ont le caractère de travaux publics.

Lesdits travaux seront exécutés conformément aux études techniques spécifiques réalisées par référence à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 6. - Les travaux de pose et d'exploitation du gazoduc doivent obéir aux règles et normes techniques relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, telles qu'elles ont été spécifiées dans l'étude d'impact et dans l'étude de la prévention contre les dangers.

Art. 7. - La société tunisienne de l'électricité et du gaz propriétaire du gazoduc ainsi que les sociétés adjudicataires des travaux, y compris les éventuels sous-traitants, bénéficient de tous les droits prévus au titre III du décret n° 84-793 du 6 juillet 1984 indiqué ci-dessus.

Art. 8. - La servitude d'emprise et de passage nécessaire aux travaux prévus à l'article 4 du présent décret ainsi qu'à l'entretien de l'ouvrage est définie comme suit :

- une zone de servitude temporaire pendant la durée des travaux de construction et de pose, d'une largeur de seize mètres (16 m),

- une zone de servitude permanente nécessaire à la surveillance et aux travaux de maintenance durant toute la période d'exploitation, d'une largeur de cinq mètres (5 m) réparties à une distance de deux mètres cinquante (2,5 m) de part et d'autre de l'axe de la conduite.

La zone de servitude permanente ne concerne pas le domaine public routier.

Art. 9. - La société tunisienne de l'électricité et du gaz prendra en charge tous les coûts relatifs au déplacement ou à la protection dudit gazoduc au cas où la route régionale E1 33 et la route locale n° 562 feraient l'objet d'élargissement.

Art. 10. - Les ministres de l'intérieur, de la défense nationale, de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, des communications, de l'industrie, de la culture, du transport, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-852 du 17 avril 2000, déclarant d'utilité publique les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Dar Chaâbane El Fehri (gouvernorat de Nabeul).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et la maintenance des zones industrielles et notamment son article 11,

Vu le décret 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion,

Vu le décret n° 94-1935 du 19 septembre 1994, portant approbation du cahier des charges relatif à l'aménagement et à la maintenance des zones et des bâtiments industriels,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts-types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu le décret n° 94-2001 du 26 septembre 1994, relatif à la fixation des conditions et des modalités de participation des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion desdites zones,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie en date du 3 octobre 1995, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle de Dar Chaâbane El Fehri,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont déclarés d'utilité publique, les travaux de réhabilitation visés à l'article 2 du présent décret et relatifs à la zone industrielle de Dar Chaâbane El Fehri, gouvernorat de Nabeul.

Art. 2. - Les travaux de réhabilitation visés à l'article premier du présent décret consistent en :

- réfection et réhabilitation du réseau intérieur de voiries de la zone,

- réfection et réhabilitation des trottoirs de la zone,

- réfection et réhabilitation du réseau des eaux usées de la zone,

- réfection et réhabilitation d'un réseau des eaux pluviales dans la zone,

- réhabilitation du réseau électrique et d'éclairage public de la zone,

- aménagement d'espaces verts dans la zone,

- aménagement d'un réseau de lutte contre les incendies dans la zone,

- réfection et réhabilitation du réseau d'alimentation de la zone en eau potable et en gaz naturel,

- aménagement d'espaces pour les activités culturelles et sportives dans la zone.

Art. 3. - Le financement des travaux cités à l'article 2 du présent décret est mis à la charge des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles de la zone susvisée. Il sera réparti selon les critères de la superficie et de la longueur de la façade.

Art. 4. - Les travaux de réhabilitation sont définis, programmés et exécutés conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

Art. 5. - Les ministres de l'intérieur, de l'industrie, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire ainsi que le gouverneur de Nabeul sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2000-853 du 18 avril 2000.

Monsieur Mohamed Manaï, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de service de l'approvisionnement à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'industrie.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-854 du 18 avril 2000.

La nomination de Monsieur Amor Draoui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est renouvelée en qualité de directeur de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Sfax.

Par décret n° 2000-855 du 18 avril 2000.

Monsieur Farhat Fadhloun, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef du centre médico-sportif à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar-Saïd au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

En application des dispositions de l'article 17 du décret n° 92-1570 du 24 août 1992, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 2000-856 du 18 avril 2000.

Monsieur Mohamed Moncef Merriri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service administratif et comptable à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat Siliana.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 18 avril 2000.

Madame Souad Hamza Zaouali est nommée administrateur représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières au conseil consultatif de l'agence de protection et d'aménagement du littoral en remplacement de Monsieur Ahmed Ben Ayed.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du développement économique du 18 avril 2000.

Monsieur Kamel Ghodban est nommé membre représentant le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat au conseil d'entreprise de l'office de développement du Nord Ouest, et ce, en remplacement de Monsieur Fayçal Sassi.

Par arrêté des ministres de l'intérieur et du développement économique du 18 avril 2000.

Monsieur Riadh Haj Taïeb est nommé membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, et ce, en remplacement de Monsieur Chedly Aïssa.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2000/03

Objet : Fixation des crédits soumis au même taux d'intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans le calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et détermination des taux d'intérêt effectifs moyens sur les crédits bancaires.

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs,

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication,

Vu la circulaire aux banques n° 87-47 du 23 décembre 1987, portant modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment par la circulaire n° 99-02 du 26 janvier 1999,

Vu la circulaire aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991, relative à la réglementation des conditions de banque,

Vu la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 29 février 2000,

Décide :

Article premier. – Obéit à un même taux d'intérêt excessif par application de l'article 1er de la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999 susvisée, chacune des catégories suivantes de concours bancaires dont le détail figure en annexe I :

- 1 – crédits à court terme autres que le découvert,
- 2 – découverts mobilisés ou non mobilisés,
- 3 – crédits à la consommation,
- 4 – crédits à moyen terme,
- 5 – crédits à long terme,
- 6 – crédits pour le financement de l'habitat,
- 7 – prêts universitaires,
- 8 – Leasing mobilier ou immobilier.

Art. 2. – Pour chaque catégorie de concours, les banques et les établissements financiers doivent calculer un taux d'intérêt effectif global égal à la moyenne des taux d'intérêt effectifs globaux des crédits qui composent la catégorie, pondérée par l'encours desdits crédits.

Art. 3. – Seuls les crédits productifs d'intérêts sont pris en considération pour le calcul du taux d'intérêt effectif global.

Sont exclus du calcul du taux d'intérêt effectif global, tous les crédits faisant l'objet de contentieux, les crédits gelés et les crédits dont les taux d'intérêt sont réglementés ou bonifiés par l'Etat.

Art. 4. – Pour le calcul du taux d'intérêt effectif global sur les crédits, les banques et les établissements financiers doivent inclure les commissions, ci-après indiquées, telles que prévues par la circulaire aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991,

- la commission sur effets escomptés lorsque le crédit est mobilisé par des effets ou par des billets à ordre,

- la commission sur opérations de virement lorsque le crédit suppose des opérations de virement,

- la commission de mouvement,

- la commission de découvert,

- la commission d'étude,

- la commission de recherche, de mise en place et de montage de financement,

- la commission d'engagement.

Art. 5. – Pour le calcul du taux d'intérêt effectif global, compte ne doit pas être tenu des frais et commissions payables par l'emprunteur du fait de la non-exécution de l'une quelconque de ses obligations fixées dans le contrat de prêt.

Art. 6. – Les banques et les établissements financiers adressent à la Banque Centrale de Tunisie, cinq jours au plus tard après l'expiration du premier et deuxième semestre de chaque année, une déclaration du taux d'intérêt effectif global appliqué durant le semestre considéré, et ce, par catégorie de concours conformément à l'annexe II ci-jointe.

Pour la détermination des taux d'intérêt effectifs moyens pour le premier semestre 2000, les banques et les établissements financiers communiquent à la banque Centrale de Tunisie au plus tard le 30 avril 2000, une déclaration des taux d'intérêts effectifs globaux appliqués durant les six derniers mois de l'année 1999.

Art. 7. – La Banque Centrale de Tunisie procède à la fin de chaque semestre au calcul des taux d'intérêt effectifs moyens correspondant aux différentes catégories de concours prévues à l'article premier de la présente circulaire.

Art. 8. – Le taux d'intérêt effectif moyen relatif aux crédits à la consommation prévus par l'article 14 bis de la circulaire aux banques n° 87-47 du 23 décembre 1987 sert de référence au calcul du taux d'intérêt excessif applicable aux prêts conventionnels en général et aux opérations de ventes avec facilités de paiement en particulier.

Art. 9. – La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa notification.

ANNEXE I

Liste des crédits constituant les catégories de concours

1) Crédits à court terme autres que le découvert

- Crédits de cultures saisonnières
- Crédits de campagne
- Crédits de démarrage "huile d'olive"
- Avances sur marchandises
- Crédits de financement de stocks
- Crédits de préfinancement des exportations
- Escompte commercial sur l'étranger et mobilisation de créances nées sur l'étranger
- Préfinancement des marchés publics
- Avances sur créances administratives
- Escompte commercial sur la Tunisie.

2) Découverts mobilisés ou non mobilisés

3) Crédits à la consommation

4) Crédits à moyen terme

- Crédits à moyen terme d'investissement
- Crédits à moyen terme finançant à la privatisation
- Crédits à moyen terme de consolidation, d'assainissement et de restructuration
- Crédits à moyen terme à l'exportation
- Crédits à moyen terme pour la production de plants
- Crédits à moyen terme finançant la multiplication de semences de pommes de terre
- Crédits à moyen terme d'acquisition de matériel agricole
- Crédits à moyen terme finançant le transport public rural
- Crédits à moyen terme de réparation des équipements agricoles et de pêche

- Crédits à moyen terme finançant l'élevage de génisses nées en Tunisie

- Crédits à moyen terme à la production

- Crédits à moyen terme d'acquisition de matériel de transport

- Crédits à moyen terme finançant les investissements dans l'artisanat et les petits métiers

- Crédits à moyen terme finançant les équipements professionnels

- Crédits à moyen terme finançant les constructions à usage industriel et commercial

- Crédits à moyen terme finançant les investissements dans le commerce de distribution.

5) Crédits à long terme

- Crédits à long terme finançant les investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, de l'industrie, du tourisme et des autres services

- Crédits à long terme consentis pour rétablir l'équilibre de la structure financière des entreprises

- Crédits à long terme consentis aux entreprises de commercialisation de gros matériel agricole neuf.

6) Prêts pour le financement de l'habitat

- Prêts à moyen terme pour la construction à usage d'habitation

- Prêts pour l'acquisition, la construction, l'extension ou l'aménagement d'un logement adossés ou non à des produits d'épargne logement

- Prêts pour acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un logement.

7) Prêts universitaires

8) Leasing mobilier ou immobilier dispensé dans le cadre de la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing

ANNEXE II
Déclaration du taux d'intérêt effectif global par catégorie
de concours relative au..... semestre.....

Catégorie de concours	Taux d'intérêt effectif global correspondant (1) (en %)
1) Crédits à court terme autres que le découvert	
2) Découverts mobilisés ou non mobilisés	
3) Crédits à la consommation	
4) Crédits à moyen terme	
5) Crédits à long terme	
6) Prêts pour le financement de l'habitat	
7) Prêts universitaires	
8) Leasing mobilier ou immobilier (2)	

Tunis, le

Signature autorisée

(1) Exprimé avec trois chiffres après la virgule.

(2) Financement dispensé dans le cadre de la loi n° 94 -89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.